

RECURSO CÍVEL Nº 5003493-52.2024.4.02.5112/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: ANTONIO LUIZ GONCALVES (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEF. SALDO CONTA PIS. SAQUE EFETUADO EM 2018. AÇÃO AJUIZADA EM 2024. APLICAÇÃO DE ÍNDICE DIVERSO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPETE AO JUDICIÁRIO DEFINIR ÍNDICE DE REAJUSTE A SER APLICADO. NÃO DEMONSTRADA FALHA DA CEF COMO CUSTODIANTE DOS VALORES DEPOSITADOS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Condeno o recorrente vencido em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, observada a condição suspensiva do artigo 98, §3º do CPC. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa à origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2025.

5003493-52.2024.4.02.5112

510015153151 .V6

RECURSO CÍVEL Nº 5003493-52.2024.4.02.5112/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: ANTONIO LUIZ GONCALVES (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora, em face da sentença, que julgou o feito o improcedente com relação à CEF:

"[...]"

Tendo em vista que a gestão das contas vinculadas ao PIS fica a cargo da CEF, na forma do artigo 11, do Decreto Lei 9978/2019, verifico que a legitimidade passiva ad causam no caso é da referida empresa pública.

No ponto, eis a previsão legal:

Art. 11. Cabe à Caixa Econômica Federal, em relação ao PIS, as seguintes atribuições:

I - manter, em nome dos empregados e trabalhadores avulsos, as correspondentes contas individuais de que trata o art. 5º da Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e normas complementares;

II - creditar nas contas individuais, quando autorizada pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, as parcelas e os benefícios de que trata o inciso II do caput do art. 4º;

III - processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, nos períodos estabelecidos, quando autorizados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, nos termos do disposto na Lei Complementar nº 26, de 1975, e neste Decreto;

IV - fornecer, nos períodos estabelecidos e sempre que solicitado, ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, as informações, os dados e a documentação relativos ao repasses de recursos, ao cadastro de empregados vinculados ao PIS, às contas individuais de participantes e às solicitações de saque e de retirada e seus correspondentes pagamentos; e

V - cumprir e fazer cumprir as normas operacionais editadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

No mérito, argumenta a parte autora que, ao ser aposentada, teria constatado um saldo irrisório em sua conta do PIS, motivo pelo qual requer a condenação das rés ao ressarcimento dos valores que supostamente deixaram de ser creditados e/ou foram retirados ilicitamente da conta.

Ocorre que da análise da inicial, verifico que a parte autora faz alegações genéricas de desfalque e de defasagem da quantia depositada, sem especificar, de fato, qual índice deveria ter sido aplicado ou qual atualização legalmente prevista deixou de ser incidida no montante depositado.

Neste rumo, ao deixar de apontar qual critério de atualização deveria ter sido aplicado, a parte autora não se desincumbe de seu ônus de comprovar suas alegações. Neste ponto, o Tribunal Regional Federal desta Região já assentou entendimento no sentido de que simples e genérica afirmação de irregularidades não dispensa a demonstração do erro (AC 9202077940, Desembargador Federal Guilherme Calmon Nogueira da Gama, Quinta Turma).

Ademais, não se pode admitir a substituição do índice adotado pelo Poder Legislativo para a correção de saldos de contas vinculadas ao Fundo PIS/PASEP, por outro que no entender da parte autora seria mais apropriado, sob pena de praticar-se a invasão de um dos Poderes – Judicial – na esfera de competência de outro – Legislativo.

Destaque-se que a Lei Complementar nº 26/75 unificou, sob a denominação de PIS-PASEP, os fundos formados pelos recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

A partir da Constituição de 1988, foram cessadas as distribuições das cotas do Fundo PIS/PASEP, mas foi mantida a propriedade dos patrimônios individuais constituídos pelas distribuições das cotas, realizadas entre os anos de 1972 e 1989. A partir de então, as contribuições passaram a ser destinadas ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), especialmente para o custeio dos programas do abono salarial e do seguro-desemprego.

Com isso, o saldo existente na conta do trabalhador é mantido até que ocorra uma das hipóteses legais de saque (especialmente aquelas previstas no art. 4º, § 1º, da Lei Complementar nº 26/75), observados os critérios de atualização constantes do art. 3º da Lei Complementar nº 26/75.

Portanto, a partir da promulgação da Constituição de 1988, houve a interrupção da distribuição de cotas para as contas individuais dos trabalhadores, mantendo-se apenas o direito aos créditos previstos no art. 3º da Lei Complementar n.º 26/1975 – correção monetária anual do saldo credor, juros mínimos de 3% e Resultado Líquido Adicional das operações realizadas com os recursos PIS/PASEP, se houvesse, sendo facultado aos titulares das contas individuais os saques anuais desses valores.

De se dizer, novamente, que, a partir da Constituição Federal de 1988, os depósitos foram cessados.

Outrossim, pelo que se depreende do que disciplina o § 1º do art. 239 da CF/88, o BNDES deve utilizar o menos 40% dos depósitos feitos nas contas de PIS/PASEP para financiamento de programas de desenvolvimento econômico. E a administração do fundo composto pelos valores depositados nas contas de PIS/PASEP, pelo BNDES, é possível justamente porque os valores em questão dizem respeito à verba voltada para a implementação de políticas públicas do Governo Federal.

Vale dizer, embora se trate de valor afetado às contas dos fundistas – tanto assim que os valores que já constavam em suas contas deveriam e foram preservados, tal como consta do art. 239, § 2º da CF/88 –, nada impediria que o BNDES procedesse à aplicação do montante no mercado, a fim de obter maior rentabilidade dos depósitos.

Nada obstante, diversamente do que pretende fazer crer a parte autora, a ela não assiste o direito de obter o resultado dessa rentabilidade, mas, tão somente, a atualização monetária dos valores já existentes em sua conta individual, à época da entrada em vigor da CF/88. Isto porque os depósitos nas contas de PIS/PASEP não se confundem com poupança ou qualquer aplicação financeira; trata-se, outrossim, de contribuição compulsória, fixada ex lege, e cuja destinação pode ser alterada, de acordo com as diretrizes firmadas pelo Governo – e assim realmente ocorreu, com a elaboração da CF/88.

Desse modo, o que já havia sido depositado nas contas individuais de PIS/PASEP, até mesmo por uma questão de segurança jurídica, permaneceu integrando as contas individuais, com as atualizações monetárias cabíveis; mas o resultado decorrente de eventuais aplicações financeiras, com o montante depositado nas contas, não é de titularidade dos contribuintes individualmente considerados, e, sim, do Governo Federal, para ser aplicado segundo a sua destinação constitucional, tal como dispõe o caput do art. 239 da CF/88.

Constata-se, portanto, que a parte autora apresenta verdadeira irresignação com as políticas públicas adotadas no que diz respeito aos valores relativos aos depósitos de PIS/PASEP, mas tal inconformismo não tem o condão de fazer exsurgir, em seu favor, qualquer direito subjetivo.

Por sua vez, dos extratos adunados pela CEF (evento 10, anexo 3) se verifica a incidência dos juros legalmente previstos (3% aa) além de correção monetária, sem nenhum lançamento de débito não previsto legalmente.

Dessa forma, não restou demonstrado nos autos, ausência de atualização monetária por critérios legais no período imprescrito, falta de depósito de valor a que fizesse jus o fundista, nem mesmo desconto indevido em sua conta individualizada PIS/PASEP, de modo que não há que se falar em ato ilícito a amparar a pretensão de reparação por danos morais e materiais à parte autora.

Do exposto:

Sustenta o Recorrente não terem sido aplicados os índices corretos na atualização do saldo da conta PIS.

VOTO

I - Do Direito:

O PIS foi instituído pela Lei Complementar n.º 07/1970. Com o advento da Constituição Federal houve alteração da destinação dos recursos obtidos com as contribuições do PIS/PASEP, que passaram a ser alocadas para o custeio do Programa do Seguro Desemprego, do Abono Salarial, nos termos do art. 239 da CF. Desta forma, as contas individuais passaram a não mais receber depósitos, após essa data, contudo, estão mantidas com as contribuições efetuadas até o advento da CF. Vejamos:

*"Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela **Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970**, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela **Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970**, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego, outras ações da previdência social e o abono de que trata o § 3º deste artigo. **(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)***

.....

§ 2º Os patrimônios acumulados do Programa de Integração Social e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público são preservados, mantendo-se os critérios de saque nas situações previstas nas leis específicas, com exceção da retirada por motivo de casamento, ficando vedada a distribuição da arrecadação de que trata o "caput" deste artigo, para depósito nas contas individuais dos participantes.

§ 3º Aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, até dois salários mínimos de remuneração mensal, é assegurado o pagamento de um salário mínimo anual, computado neste valor o rendimento das contas individuais, no caso daqueles que já participavam dos referidos programas, até a data da promulgação desta Constituição."

O Decreto n.º 4.751/2003, revogado pelo Decreto n.º 9.978/2019, estabelecia que a gestão do PIS caberia ao Conselho Diretor do Fundo e administração do Programa, à Caixa Econômica Federal.

"[...]"

*Art. 7º O PIS-PASEP **será gerido por um Conselho Diretor**, órgão colegiado constituído de sete membros efetivos e suplentes em igual número, com mandatos de dois anos, designados pelo Ministro de Estado da Fazenda, e terá a seguinte composição:*

I - um representante titular e suplente do Ministério da Fazenda;

II - um representante titular e suplente do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;

III - um representante titular e suplente do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;

IV - um representante titular e suplente do Ministério do Trabalho e Emprego;

V - um representante titular e suplente da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda;

VI - um representante titular e suplente dos participantes do PIS; e

VII - um representante titular e suplente dos participantes do PASEP.

§ 1º Os representantes referidos nos incisos I a V serão indicados pelos titulares dos órgãos representados.

§ 2º Os representantes dos participantes do PIS serão escolhidos pelo Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, mediante indicações das centrais sindicais, representando os trabalhadores da iniciativa privada.

§ 3º Os representantes dos servidores participantes do PASEP serão escolhidos pelo Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, mediante indicações das centrais sindicais, representando os servidores públicos.

*§ 4º **O Conselho Diretor será coordenado pelo representante da Secretaria do Tesouro Nacional.***

§ 5o O Coordenador do Conselho Diretor terá, além do voto normal, o voto de qualidade no caso de empate.

§ 6o **O Conselho Diretor** fica investido da **representação ativa e passiva do PIS-PASEP**, que será representado e defendido em juízo por Procurador da Fazenda Nacional.

Art. 8o No exercício da gestão do PIS-PASEP, compete ao Conselho Diretor:

I - elaborar e aprovar o plano de contas;

II - ao término de cada exercício financeiro:

*a) **calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes;***

*b) **calcular a incidência de juros sobre o saldo credor atualizado das mesmas contas individuais;***

*c) **constituir as provisões e reservas indispensáveis; e***

*d) **levantar o montante das despesas de administração, apurar e atribuir aos participantes o resultado líquido adicional das operações realizadas;***

*III - **autorizar, nas épocas próprias, que sejam feitos nas contas individuais dos participantes os créditos de que trata o art. 4o deste Decreto;***

*IV - **aprovar anualmente o orçamento do PIS-PASEP e sua reformulação;***

*V - **elaborar anualmente o balanço do PIS-PASEP, com os demonstrativos e o relatório;***

*VI - **promover o levantamento de balancetes mensais;***

*VII - **requisitar do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES as informações sobre os recursos do Fundo repassados, as aplicações realizadas e seus respectivos resultados;***

*VIII - **prestar informações, fornecer dados e documentação e emitir parecer, por solicitação do Conselho Monetário Nacional e do Ministro de Estado da Fazenda, em relação ao PIS-PASEP, ao PIS e ao PASEP;***

*IX - **autorizar, fixando as épocas próprias, o processamento das solicitações de saque e de retirada e os correspondentes pagamentos;***

*X - **baixar normas operacionais necessárias à estruturação, organização e funcionamento do PIS-PASEP e compatíveis com a execução do PIS e do PASEP;***

*XI - **emitir parecer sobre os balancetes mensais, balanços anuais e demais demonstrações contábeis e financeiras do PIS-PASEP;***

*XII - **definir as tarifas de remuneração da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil S.A., na qualidade de administradores do PIS e do PASEP, respectivamente; e***

*XIII - **resolver os casos omissos, inclusive quanto aos pedidos de saques de quotas do PIS-PASEP.***

Art. 9o Cabem à Caixa Econômica Federal, em relação ao PIS, as seguintes atribuições:

*I - **manter**, em nome dos empregados e trabalhadores avulsos, as correspondentes **contas individuais** a que aludem o **art. 5o da Lei Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970**, e normas complementares;*

*II - **creditar nas contas individuais**, quando autorizada pelo Conselho Diretor, **as parcelas e benefícios** de que trata o art. 4o deste Decreto;*

*III - **processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos**, nas épocas próprias, quando autorizada pelo Conselho Diretor, na forma e para os fins previstos na **Lei Complementar no 26, de 1975**, e neste Decreto;*

*IV - **fornecer, nas épocas próprias e sempre que for solicitado, ao Conselho Diretor informações, dados e documentação, em relação a repasses de recursos, cadastro de empregados vinculados ao referido Programa, contas individuais de participantes e solicitações de saque e de retirada e seus correspondentes pagamentos; e***

*V - **cumprir e fazer cumprir as normas operacionais baixadas pelo Conselho Diretor.***

*Parágrafo único. A Caixa Econômica Federal exercerá as atribuições previstas neste artigo de acordo com as normas, diretrizes e critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, e com observância da **Lei Complementar no 26, de 1975**, e das disposições deste Decreto.*

Art. 10. Cabem ao Banco do Brasil S.A., em relação ao PASEP, as seguintes atribuições:

I - manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais a que se refere o art. 5o da Lei Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970;

II - creditar nas contas individuais, quando autorizado pelo Conselho Diretor, as parcelas e benefícios de que trata o art. 4o deste Decreto;

III - processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, nas épocas próprias, quando autorizado pelo Conselheiro Diretor, na forma e para os fins previstos na Lei Complementar no 26, de 1975, e neste Decreto;

IV - fornecer, nas épocas próprias e sempre que for solicitado, ao gestor do PIS-PASEP, informações, dados e documentação, em relação a repasses de recursos, cadastro de servidores e empregados vinculados ao referido Programa, contas individuais de participantes e solicitações de saque e de retirada e seus correspondentes pagamentos; e

V - cumprir e fazer cumprir as normas operacionais baixadas pelo gestor do PIS-PASEP.

Parágrafo único. O Banco do Brasil S.A. exercerá as atribuições previstas neste artigo de acordo com as normas, diretrizes e critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, e com observância da Lei Complementar no 26, de 1975, e das disposições deste Decreto.

Atualmente, o Decreto n.º 9.978/2019 assim dispõe sobre as competências do Conselho Diretor do Fundo, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal:

"Art. 1º O Fundo PIS-PASEP, criado pela Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975, sob a denominação de PIS-PASEP, é um fundo contábil de natureza financeira, e é regido pelas disposições do art. 69 da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, no que couber.

Art. 3º Fica instituído o Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, órgão colegiado responsável por gerir o Fundo.

Art. 4º Compete ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP:

I - aprovar o plano de contas do Fundo;

II - ao término de cada exercício financeiro:

a) constituir as provisões e as reservas indispensáveis e distribuir excedentes de reserva aos cotistas, se houver;

b) calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes;

c) calcular a incidência de juros sobre o saldo credor atualizado das contas individuais dos participantes; e

d) levantar o montante das despesas de administração, apurar e atribuir aos participantes o resultado líquido adicional das operações realizadas;

III - autorizar, nos períodos estabelecidos, os créditos de que trata o inciso II do caput nas contas individuais dos participantes;

IV - aprovar anualmente:

a) o orçamento do Fundo PIS-PASEP e sua reformulação; e

b) o balanço do Fundo PIS-PASEP, com os demonstrativos e o relatório;

V - promover o levantamento de balancetes mensais;

VI - requisitar ao Banco do Brasil S.A., à Caixa Econômica Federal e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social as informações sobre as aplicações realizadas, os recursos repassados e outras que julgar necessárias ao exercício da sua gestão;

VII - fornecer informações, dados e documentação e emitir parecer relacionados com o Fundo PIS-PASEP, o PIS e o PASEP, por solicitação do Conselho Monetário Nacional e do Ministro de Estado da Economia;

VIII - autorizar e fixar, nos períodos estabelecidos, o processamento das solicitações de saque e de retirada e seus pagamentos;

IX - editar normas operacionais necessárias à estruturação, à organização e ao funcionamento do Fundo PIS-PASEP e compatíveis com a execução do PIS e do PASEP;

X - aprovar os balancetes mensais, balanços anuais e demais demonstrações contábeis e financeiras do Fundo PIS-PASEP;

XI - consolidar o relatório de gestão anual, com base nos relatórios da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil S.A. e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e emitir parecer sobre a prestação de contas anual do Fundo PIS-PASEP;

XII - definir as tarifas de remuneração da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil S.A., na qualidade de administradores do PIS e do PASEP, respectivamente; e

XIII - resolver os casos omissos, inclusive quanto aos pedidos de saques de cotas do Fundo PIS-PASEP.

.....
"Art. 11. Cabe à **Caixa Econômica Federal**, em relação ao **PIS**, as seguintes atribuições:

I - **manter**, em nome dos empregados e trabalhadores avulsos, as correspondentes contas individuais de que trata o **art. 5º da Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970**, e normas complementares;

II - **creditar nas contas individuais, quando autorizada pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, as parcelas e os benefícios** de que trata o inciso II do **caput** do art. 4º;

III - **processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos**, nos períodos estabelecidos, quando autorizados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, nos termos do disposto na Lei Complementar nº 26, de 1975, e neste Decreto;

IV - **fornecer, nos períodos estabelecidos e sempre que solicitado, ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, as informações, os dados e a documentação relativos ao repasses de recursos, ao cadastro de empregados vinculados ao PIS, às contas individuais de participantes e às solicitações de saque e de retirada e seus correspondentes pagamentos;** e

V - **cumprir e fazer cumprir as normas operacionais editadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.**

Parágrafo único. A Caixa Econômica Federal exercerá as atribuições previstas no **caput** de acordo com as normas, as diretrizes e os critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e nos termos do disposto na **Lei Complementar nº 26, de 1975**, e neste Decreto."

Art. 12. Cabe ao **Banco do Brasil S.A.**, em relação ao **PASEP**, as seguintes atribuições:

I - **manter**, em nome dos servidores e empregados, **as contas individuais** a que se refere o **art. 5º da Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970**;

II - **creditar nas contas individuais, quando autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, as parcelas e os benefícios** de que trata o inciso II do **caput** do art. 4º;

III - **processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos**, nos períodos estabelecidos, quando autorizados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, nos termos do disposto na **Lei Complementar nº 26, de 1975**, e neste Decreto;

IV - **fornecer, nos períodos estabelecidos e sempre que solicitado, ao gestor do Fundo PIS-PASEP, as informações, os dados e a documentação relativos aos repasses de recursos, ao cadastro de servidores e empregados vinculados ao PASEP, às contas individuais de participantes e às solicitações de saque e de retirada e seus correspondentes pagamentos;** e

V - **cumprir e fazer cumprir as normas operacionais editadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.**

Parágrafo único. O Banco do Brasil S.A. exercerá as atribuições previstas no **caput** de acordo com as normas, as diretrizes e os critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e nos termos do disposto na **Lei Complementar nº 26, de 1975**, e neste Decreto.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema 545, fixou a tese de que "é de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do artigo 1º do Decreto-Lei n. 20.910/32."

Confira-se trecho do voto do Ministro Relator Teori Zavascki:

"[...]

3. Sobre a questão prescricional objeto do recurso, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, em se tratando de demanda promovida contra a União por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária, o prazo de prescrição é o de cinco anos, nos termos previstos no art. 1º do Decreto 20.910/32. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PIS/PASEP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 1º DO DL 20.910/32. JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO. 1. O prazo prescricional a se

observar em ação de cobrança de expurgos inflacionários de contas individuais do PIS/Pasep é o prazo quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto-Lei 20.910/32. Precedentes: REsp 940.216/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 17.9.2008; REsp 991.549/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 6.11.2007, DJ 26.11.2007; AgRg no Ag 848.861/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 3.9.2008; AgRg no REsp 748.369/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 15.5.2007. 2. No caso dos autos, a pretensão dos substituídos concernente à correção dos valores depositados em suas contas, com a aplicação dos percentuais de 42,72% e 44,80% correspondentes aos meses de janeiro de 1989 e abril de 1990, encontra-se fulminada pela prescrição, porquanto transcorridos mais de cinco anos entre o termo inicial (data a partir da qual se deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada) e o ajuizamento da ação, em 4.3.2005. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 976.670/PB, 1ª T., Min. Benedito Gonçalves, DJe de 12/03/2010)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO NÃO-TRIBUTÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO ÍNDICE PLEITEADO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica quanto à não-aplicação do prazo prescricional trintenário às hipóteses em que se busca, com o ajuizamento da ação, a correção monetária dos saldos das contas do PIS/PASEP, haja vista a inexistência de semelhança entre esse programa e o FGTS. Assim, o prazo prescricional é quinquenal, nos termos do artigo 1º, do Decreto 20.910/32. Precedentes. 2. O termo inicial do prazo prescricional é a data a partir do qual deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada (fevereiro de 1991). No caso concreto, entre a data do último índice invocado na petição inicial e a do ajuizamento da ação transcorreram mais de 05 (cinco) anos, consumando-se a prescrição. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no Ag 848.861/SP, 2ª T., Min. Herman Benjamin, DJe de 03/09/2008)"

Assim, em ações que versem sobre a **definição** dos índices de correção monetária das referidas contas vinculadas, taxas de juros, bem como aplicação de índices diversos, relativas à administração do Fundo, a **União** é legítima para figurar no polo passivo, **aplicando-se o prazo prescricional de 5 anos**.

Recentemente, o STJ fixou a seguinte tese após afetação para julgamento de recurso especial repetitivo:

Tema 1.150¹:

i) o **Banco do Brasil** possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda **na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;**

ii) a **pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP** se submete **ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;** e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

Segundo os fundamentos do voto do ministro relator do Recurso Especial nº 1.895.936, Herman Benjamin, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do PASEP do servidor/funcionário;

Vejamos:

"Esta Corte Superior possui orientação de que em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A."

No tocante ao prazo prescricional e o termo inicial, salientou:

"O Banco do Brasil S.A. Aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1º do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988.

Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado.

No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei 20.910/32.

[...]

Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".

O histórico acima bem revela dois aspectos distintos, que não se confundem e que devem ser observados considerando o objeto de cada lide concreta. **Ou seja, se o objeto diz respeito a questões afetas ao Conselho Diretor**, ou seja, a definição quanto ao índice de correção monetária e os juros que serão/foram aplicados aos saldos da conta, cabe ao Conselho Diretor, sendo a prescrição quinquenal e a União parte legítima.

Ao passo que, se o objeto da lide tem por fundamento eventual falha do serviço do Banco do Brasil (Pasep) ou da Caixa (PIS), como instituições custodiantes das contas individuais, com saques indevidos ou desfalques dos valores depositados, ou a administração/custódia dos valores na conta individualizada, bem como não creditamento correto dos índices de correção monetária e/ou juros fixados pelo Conselho Diretor, a prescrição é decenal e o Banco do Brasil ou a CEF são legitimados.

Ou seja, o prazo prescricional decenal somente é aplicável em face pessoa jurídica de direito privado, no caso, o Banco do Brasil/CEF e quando configurada falha na prestação do serviço da instituição bancária como administradora do PASEP/PIS e cinco anos nas demais.

II - Do Caso Concreto:

Narra a parte autora que ao se dirigir à **Caixa Econômica Federal** para sacar o **PIS**, deparou-se com o valor irrisório de R\$ 555,00 cujo pagamento teria ocorrido em 07/08/2018 (evento 1, EXTR4).

22/02/2018		Rendimentos Pagos	30,54	D	
22/02/2018		QUOTA PG EV 98	0,46	D	
30/06/2018	2,000%	Distribuição de Fundo de Reserva	10,17	C	519,01
01/07/2018	0,790%	Correção Monetária	4,10	C	523,11
01/07/2018	3,000%	Juros	15,69	C	
01/07/2018	3,000%	Resultado Líquido	15,69	C	
01/07/2018		Saldo			554,49
07/08/2018		QUOTA PG EV 10	555,00	D	
		RECURSO DO FUNDO DO PIS	0,51	C	0,00
01/07/2019		Saldo			0,00
01/06/2020		Saldo			0,00
01/07/2021		Saldo			0,00

A parte autora reitera os seus pedidos, afirmando que o Banco disponibilizou ao trabalhador um valor inferior, pois não seguiu a legislação aplicável ao PIS/PASEP durante o período, realizou saques/retiradas indevidas, aplicou taxa de juros inconstitucional e houveram prejuízos decorrentes do expurgos inflacionários.

Pois bem.

Inicialmente, resalto que apenas a CEF integra o polo passivo desta demanda.

Em que pese na inicial a parte autora se refira ao termo desfalque em sua conta PIS, da análise da planilha de cálculos por ele apresentada (evento 1, CALC9), verifica-se que se pretende a revisão do saldo, com aplicação de índice de correção monetária diverso do estipulado legalmente, bem como aplicação de taxa de juros diversa; juros de 0,50% ao mês por determinado número de meses e taxa de juros 1,00% para outros.

DADOS DO CÁLCULO			
Nome autor: AMTONIO LUIZ GONÇALVES	CPF: 782.809.667-49	Nº inscrição PIS/PASEP: 12164875534	Nome res: Banco do Brasil S/A
Saldo SATU em 08/1988: CZ\$ 36.548,00	Data zeramento da conta (saque): 07/08/2018	Saldo recebido: R\$ 555,00	Data do cálculo: 13/03/2023

DADOS PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS			
Saldo devido PASEP: R\$ 5.118,32	Saldo Recebido PASEP: R\$ 555,00	Diferença PASEP a ser corrigida: R\$ 4.563,32	
Data inicial de correção: 07/08/2018	Data final de correção: 01/03/2023	Índice de correção: INPC (IBGE)	
Data inicial juros: 01/08/1990	Data final juros: 13/03/2023	Juros legais de 0,50% ao mês até 31/12/2002 e 1,00% ao mês a partir de 01/01/2003	

CÁLCULO DOS JUROS	
Diferença PASEP corrigida:	R\$ 5.974,33
Taxa de juros de 0,50% ao mês (149 meses):	74,50%
Taxa de juros de 1,00% ao mês (242 meses):	242,00%
Taxa total de juros:	316,50%
Valor dos juros:	R\$ 18.908,75
VALOR TOTAL DEVIDO (diferença corrigida + juros):	R\$ 24.883,08

Observo dos cálculos apresentados pela parte autora, que não foi considerada a evolução legislativa relativa aos índices aplicáveis, eis que no período vários foram os índices adotados como ORTN, OTN, IPC, BTN, TR e por fim a TJLP.

Deve-se destacar que, a atualização monetária das contas PIS/PASEP segue critérios definidos pela legislação ao longo dos anos, sendo atualmente atualizadas pelo índice TJLP (taxa de juros de longo prazo), conforme estabelecido pela Lei 9.365/96.

Além disso, a parte autora deve levar em consideração, para a evolução do saldo de sua conta, não só a sua valorização pelos índices legais, mas também os débitos referentes aos pagamentos de rendimentos anuais.

Não cabe ao Judiciário, como pretende a parte autora, declarar ou definir qual índice de reajuste deve ser aplicado, sob pena de usurpar a função do Poder Legislativo, como também não tem o Autor o direito de escolher qual índice que entende melhor, devendo respeitar aquilo que está previsto na legislação.

Neste sentido, inclusive, jurisprudência pacificada do STJ e do STF quanto à alteração de índices de correção monetária fixadas em lei, como por exemplo, correção de benefício previdenciário, FGTS e outros.

Então quanto a esta insurgência quer diga respeito ao índice fixado, ou possível não aplicação do índice que entende correto e pretende (INPC), o pleito é improcedente.

Neste sentido, destaco a análise da questão fática, com cujos fundamentos adiro:

"Constata-se, portanto, que a parte autora apresenta verdadeira irresignação com as políticas públicas adotadas no que diz respeito aos valores relativos aos depósitos de PIS/PASEP, mas tal inconformismo não tem o condão de fazer exsurgir, em seu favor, qualquer direito subjetivo.

Por sua vez, dos extratos adunados pela CEF (evento 10, anexo 3) se verifica a incidência dos juros legalmente previstos (3% aa) além de correção monetária, sem nenhum lançamento de débito não previsto legalmente.

Dessa forma, não restou demonstrado nos autos, ausência de atualização monetária por critérios legais no período imprescrito, falta de depósito de valor a que fizesse jus o fundista, nem mesmo desconto indevido em sua conta individualizada PIS/PASEP, de modo que não há que se falar em ato ilícito a amparar a pretensão de reparação por danos morais e materiais à parte autora."

Gratuidade deferida na origem (evento 3, DESPADEC1).

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, VOTO por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Condeno o recorrente vencido em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, observada a condição suspensiva do artigo 98, §3º do CPC. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa à origem.

1. https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1150&cod_tema_final=1150